

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Resolución Directoral N°.....001942.....

Tocache: 04 JUN 2024

Vistos: El VIR-2023022336, el Informe N° 043-2023-GRSM-DRE/DO/OO-UE303/TES, el Memorando N° 2039-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM, el Informe N° 0043-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH, la Nota de Coordinación N° 030-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM, la Nota de Coordinación N° 011-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ, la Memorando N° 103-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM, el Informe N° 0009-2024-GRSM-DRE/DO/OO-UE303/TES, la Nota de Coordinación N° 044-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM, la Opinión Legal N° 018-2024-GRSM/DRE-UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ, el Informe N° 038-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM y el Memorando N° 0275-2024-GRSM-DRE-UGELT/D.

CONSIDERANDO:

Que, mediante el VIR-2023022336, de fecha 11 de octubre del 2023, don Jesus Kerling CHAUPIS LAVADO, identificado con DNI N° 74088175, fundamenta que habiendo devuelto el cheque del profesor Jesus CHAUPIS VASQUEZ, el 15-04-2023, no se pudo cobrar en el Banco de la Nación por observar que había fallecido el titular, por esa razón hicimos la consulta a la UGEL Tocache y nos dijeron que devolviéramos el cheque en área de planillas. Por consiguiente, al término de la distancia, solicito reprogramación de cheque, quien laboro un mes y medio;

Que, con Informe N° 043-2023-GRSM-DRE/DO/OO-UE303/TES, de fecha 25 de octubre del 2023, el Tesorero de la UGEL Tocache, hace de conocimiento que con cheque N° 16384533, se giró a don Jesus CHAUPIS VASQUEZ el monto de S/ 2,197.47 soles emitido el 30.03.2021, pudiendo ser cobrado solamente hasta el 30.04.2021 por el mencionado, el cheque entra en vencimiento y es devuelto a esta área de Tesorería, generándose anulación de cheque, no se realizó un nuevo giro en favor del beneficiario o de sus herederos, se giró el cheque N° 16383830 por el monto de S/ 960.12 soles emitido el 21.12.2021, pudiendo ser cobrado solamente hasta el 21.01.2022 por el mencionado, el cheque entra en vencimiento y es devuelto a Tesorería, generándose la anulación del cheque, no se realizó un nuevo giro en favor del beneficiario o sus herederos. El Tesorero concluye, que no es posible reprogramarse dicho giro, puesto que los giros del presupuesto 2021 y 2022 en el SIAF-SP solo pueden realizarse antes del 30.01, según lo dispuesto en el numeral 17.4 del artículo 17 del Decreto Legislativo N° 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería "El devengado debidamente formalizado y registrado al 31 de diciembre de cada año fiscal puede ser pagado hasta el 31 de enero del año fiscal siguiente", por lo tanto, los cheques emitidos no han sido efectivizados en el Banco de la Nación, por lo que se mantiene la obligación de pago por S/ 3,596.09;

Que, a través del Memorando N° 2039-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM, de fecha 14 de diciembre del 2024, el Jefe de Administración, solicita a Recursos Humanos con atención de la Responsable de Planillas, autoriza el reconocimiento de pago de haberes y beneficios de quien en vida fue el Sr. Jesus CHAUPIS VASQUEZ, por el monto de S/ 3,596.09, por haberse remitido al Tesoro Público;

Que, por medio del Informe N° 0043-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH, de fecha 29 de enero del 2024, el Especialista Administrativo I, concluye que solicita opinión legal para poder dilucidar el pago de los herederos del ex profesor fallecido Jesus CHAUPIS VASQUEZ;



CC1942

Que, con Nota de Coordinación N° 030-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM, de fecha 29 de enero del 2024, el Jefe de Administración, traslada documento para Opinión Legal, sobre reprogramación de pago del beneficiario causante Jesus CHAUPIS VASQUEZ;

Que, en la Nota de Coordinación N° 011-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ, de fecha 30 de enero del 2024, Asesoría Jurídica, solicita informe técnico del Tesorero para emitir opinión legal sobre reprogramación de pago del beneficiario causante Jesus CHAUPIS VASQUEZ;

Que, con Memorando N° 103-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM, de fecha 30 de enero del 2024, el Jefe de Administración, solicita al Tesorero un informe técnico sobre reprogramación de pago del beneficiario causante Jesus CHAUPIS VASQUEZ;

Que, en el Informe N° 0009-2024-GRSM-DRE/DO/OO-UE303/TES, de fecha 09 de febrero del 2024, la Responsable de Tesorería, hace de conocimiento: a. Que los cheques emitidos en el periodo 2021 y 2022 a favor del señor Jesus CHAUPIS VASQUEZ no han sido recogidos ni cobrados en el Banco de la Nación, por lo que no registra en el SIAF su fase PAGADO ya que los cheques originales se encuentran físicamente en custodia y adjunto a cada comprobante de pago, por lo que se mantiene la obligación de pago por no cumplir con las etapas de la ejecución del gasto ya que tiene certificación, compromiso y devengado y falta el pagado por no haber recogió los cheques estipulado por el D.L. 1440 art 40°, asimismo la etapa pagado el art 44° numeral 1 indica que el "Pago es el acto mediante el cual se extingue en forma parcial o total, el monto de la obligación reconocida, debiendo formalizarse a través del documento oficial correspondiente", el monto pendiente a cobrar a favor del mencionado es S/ 3,597.09 soles. b.- Al mantener la obligación de pago, al Sr. Jesus CHAUPIS VASQUEZ, por el monto de S/ 3,597.09 soles, la Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 que aprueba la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, en su artículo 33° numeral 4 indica que la unidad ejecutora deberá establecer los procedimientos para su reprogramación;

Que, en la Nota de Coordinación N° 044-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM, de fecha 13 de febrero del 2024, el Jefe de Administración, deriva el Informe N° 0009-2024-GRSM-DRE/DO/OO-UE303/TES, sobre reprogramación de pago del beneficiario causante Jesus CHAUPIS VASQUEZ;

Que, mediante la Opinión Legal N° 018-2024-GRSM/DRE-UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ, de fecha 19 de febrero del 2024, la Asesora Jurídica de la UGEL Tocache, declara improcedente, el pedido del Sr. Jesus Kerlinger CHAUPIS LAVADO, sobre reprogramación de pago de cheque del Prof. Jesus CHAUPIS VASQUEZ, por razones que no se pudo cobrar el cheque del Banco de la Nación en su oportunidad por el fallecimiento de su señor padre, y tomando en consideración lo vertido en las normas del Decreto Legislativo N° 1441-Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería "El devengado debidamente formalizado registrado al 31 de diciembre de cada año fiscal puede ser pagado hasta el 31 de enero del año fiscal siguiente", en el Decreto Legislativo N° 1440, en la Directiva N° 001-2007-ER/77.15 y demás normas desglosadas con anterioridad y que se encuentran en la presente opinión legal;

Que, con Informe N° 038-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM, de fecha 23 de febrero del 2024, el Jefe de Administración, deriva la Opinión Legal N° 018-2024-GRSM/DRE-UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ, a fin de que a través de su despacho autorice proyectar la resolución administrativa de Improcedencia, el pedido del Sr. Jesus Kerlinger CHAUPIS LAVADO, sobre reprogramación de pago de cheque del Prof. Jesus CHAUPIS VASQUEZ;

Que, mediante el Memorando N° 0275-2024-GRSM-DRE-UGELT/D, de fecha 23 de febrero del 2024, el director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, **AUTORIZA PROYECTAR RESOLUCIÓN DECLARANDO IMPROCEDENTE** la solicitud del Sr. Jesus Kerlinger CHAUPIS LAVADO, sobre reprogramación de pago de cheque del Prof. Jesus CHAUPIS VASQUEZ, de acuerdo a lo expuesto en los documentos que se anexa;

De conformidad con el Art. 16° de la Constitución Política del Perú; el artículo 141° del Decreto Supremo N° 011-2012-ED – Reglamento de la Ley N° 28044 Ley General de Educación; el Decreto Legislativo N° 1441-Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería, el Decreto Legislativo N° 1440, la Directiva N° 001-2007-ER/77.15 y la Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley N° 2744.



001942

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- DECLARAR IMPROCEDENTE, en vías de regularización, el pedido de don **Jesus Kerlinger CHAUPIS LAVADO**, identificado con DNI N° 74088175, quien solicita reprogramación de pago por el vencimiento del cheque de su padre don **Jesus CHAUPIS VASQUEZ**, con DNI N° 22752604, profesor fallecido, quien laboro como contratado en el Nivel Primaria de la Institución Educativa N° 0414, distrito y provincia de Tocache, a partir del 05.03.2021 hasta su fallecimiento el 12.04.2021, debido a que no cobraron el cheque del Banco de la Nación en su oportunidad por el fallecimiento del ex docente mencionado; y según lo considerado en el Decreto Legislativo N° 1441-Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería "El devengado debidamente formalizado registrado al 31 de diciembre de cada año fiscal puede ser pagado hasta el 31 de enero del año fiscal siguiente", en el Decreto Legislativo N° 1440, en la Directiva N° 001-2007-ER/77.15 y en la Opinión Legal N° 018-2024-GRSM/DRE-UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ.

ARTÍCULO 2.- ENCARGAR, a la Oficina de Atención al Usuario de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; al administrado y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese y Comuníquese



Mg. RONI CORAL VARGAS
DIRECTOR (E) DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE



RCV/D(E) JUGEL
FFCHC/JA
GTR/RGRR.HH
SVTM/TA

NOTIFICACIÓN Nº64-2024

ANTECEDENTE : Memorando Nº0275-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/D
ENTIDAD : UGEL TOCACHE
FECHA DE EMISIÓN : 04-06-2024.

De conformidad con el artículo 18º de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificación.-

1.- RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº1942-2024-

DECLARAR IMPROCEDENTE PAGO POR VENCIMIENTO DE CHEQUE

A.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE : JESUS KERLINGER CHAUPIS LAVADO
DOMICILIO : calle huallaga MZ B Lot 10-1a Quinta
DNI Nº : 74088175
CORREO ELECTRÓNICO : jesuschaupislavado@gmail.com
FECHA NOTIFICACIÓN : 12/06/2024 HORA: 10.00 am


FIRMA


HUELLA

B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN;ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN:

Siendo las 13 Horas del día 12/06/2024 me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO

Color de fachada: <u>Plomo</u>	Descripción de los domicilios colindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta: <u>Negra</u>	
Número de pisos <u>1</u>	
Otra característica:	

Levanto la presente acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos, firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE : Jesús Kerlinger chaupis lavado
DOMICILIO : calle huallaga MZ B Lot 10-1a Quinta
DNI Nº : 74088175
VÍNCULO CON EL NOTIFICADO: HIJO


FIRMA


HUELLA DIGITAL



LIC. ACTA DE NOTIFICACIÓN
OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES
C.M. 100117111

NOTIFICADOR

